

LawPass — הכנה לבחינת לשכת עורכי הדין

חלק ראשון — מטלת כתיבה

שאלת תרגול · נוצרה אוטומטית · טיוטה לבדיקה · מבוססת על 2025-D-W-Q1

ענו על שאלה אחת בלבד מבין השאלות שלפניכם.

שאלה 1:

ביום 14.2.2019, בשעת ערב, חצה מר איתמר בן-חורין את הכביש סמוך למרכז המסחרי בקריית מוצקין. רכב מסחרי שהיה נהוג בידי מר סאמר חלבי, בעליו של עסק להובלות זעירות, פגע בו, האיץ ונמלט מהמקום. עוברי אורח רשמו את מספר הרישוי ומסרו אותו לאיתמר. איתמר נחבל בכתפו ובאגן, אושפז שלושה ימים, וסבל בשנים שלאחר מכן מכאבים ומהגבלת תנועה שחייבו טיפולים ממושכים. נכות צמיתה לא נקבעה לו.

איתמר, שחוזה את האירוע כטראומה קשה וסבל מהתקפי חרדה בעת חציית כבישים, נמנע במשך שנים מלהתלונן במשטרה ומלנקוט הליך כלשהו. הוא המשיך להתגורר בעיר, ואף הזמין מדי פעם שירותי הובלה מעסקו של סאמר, בלא שהזכיר בפניו את התאונה.

בחודש נובמבר 2024, לאחר שרואה החשבון שלו העיר לו כי הוצאות הטיפולים מצטברות לסכום ניכר, שלח איתמר לסאמר מכתב דרישה קצר שבו עמד על פיצוי בגין התאונה. סאמר השיב בעל פה לשליח כי "אין לו מושג על מה מדובר" ולא הגיב בכתב. בחודש מרץ 2025 הגיש איתמר תלונה במשטרה בגין הפקרה לאחר פגיעה, ובעצת בא כוחו המתין להחלטת התביעה המשטרתית. ההחלטה בוששה לבוא.

משהתקרב מועד ההתיישנות, הוגשה ביום 11.2.2026 תביעה כספית נגד סאמר חלבי (ת"א 456-02-26). לפי אישור המסירה הומצא כתב התביעה לנתבע ביום 18.2.2026.

ביום 10.4.2026 הגיש הנתבע כתב הגנה ולצידו בקשה לסילוק על הסף, בשלושה טעמים: (א) התביעה הומצאה לו רק ביום 18.2.2026, לאחר תום שבע השנים, ולפיכך התיישנה; (ב) לחלופין, הגשת התביעה על סף תקופת ההתיישנות, לאחר שנים של קשר עסקי שוטף בין הצדדים שבמהלכו לא נטענה כל טענה, מהווה שיהוי המצדיק סילוק; (ג) בהסתמך על שתיקת התובע גרס הנתבע כי אין נגדו טענה, ולכן מחק בשנת 2022 את גיבוי מצלמות הדרך שברכבו והשמיד את יומני הנסיעות והטיפולים של הרכב הרלוונטי, שנשמרו אצלו אך ורק לצרכים תפעוליים שוטפים — ובכך נגרם לו נזק ראייתי המצדיק סילוק מחמת שיהוי.

בו ביום ניתנה החלטת בית המשפט כי על התובע להגיב לבקשה עד יום 20.5.2026.

עליך לפעול בהתאם להחלטת בית המשפט ולנסח את המסמך הנדרש. יש לבסס את המסמך אך ורק על המקורות המצורפים ועל הידע המושגי שלך במשפטים. יש להניח כי המקורות משקפים את המצב המשפטי העדכני. יש להתעלם מהוראות בדבר עצירת מרוץ ההתיישנות בשל מלחמת "חרבות ברזל". יש לציין את הפרטים העובדתיים הדרושים לניסוח תקין של המסמך בלבד, בלא להרחיב מעבר לנדרש. ככל שיש לצרף נספחים — יש לציין זאת בלא לנסחם.

חוק ההתיישנות, תשי"ח-1958 – סעיף 5: "התקופה שבה מתיישנת תביעה שלא הוגשה עליה תובענה (להלן – תקופת ההתיישנות) היא - (1) בשאינו מקרקעין – שבע שנים;"

רע"א 123-23 אמנון נ' סלמון: "מרוץ ההתיישנות נפסק עם עצם הגשת התובענה בבית המשפט, גם אם דבר הגשתה לא הובא לידיעת הנתבע. כך עולה בבירור מלשון החוק, וכך מפרשים זאת בתי המשפט מימים ימימה. אף שיקולי מדיניות תומכים בכך: סילוק תביעה על הסף הוא צעד חריג הפוגע בזכות הגישה לערכאות, במיוחד כאשר תביעה הוגשה בתוך תקופת ההתיישנות החוקית"

ע"א 8877/16 פלונית נ' רשות הנמלים: "כיום כבר ידוע שלעיתים נדרשים נפגעי עבירה לזמן ממושך לצורך עיבוד הטראומה והתמודדות עם משמעויותיה הבירוקרטיות והמשפטיות. התמודדות נפשית זו מובילה למסקנה כי השתהות בנקיטת הליכים מצד הנפגע אין פירושה ויתור על זכות התביעה ואין לראות בו כמי ש"ישן על זכויותיו" או מחל על תביעתו. כך גם נתקשה לבוא אליו בטענות כי יצר ציפיות אצל הנתבע או הרע את מצבו"

ת"א 2233-14 אלמוג נ' הדולפין בע"מ: "צודקת הנתבעת כי התביעה נחתה עליה כרעם ביום בהיר לאחר שבשל התנהלות התובע הניחה כי מחל על החוב, ולפיכך שינתה את מצבה לרעה משלא שמרה תיעוד התומך בהגנתה. לטענת התובע, הנתבעת אמרה הייתה להשיב לו לפני שש וחצי שנים כספים שהלווה לה, אולם אין מחלוקת כי לא פנה אליה בנושא ולו פעם אחת בכל השנים הללו אף כי המשיך לנהל איתה עסקים. בנסיבות אלה הוכיחה הנתבעת כי התובע זנח את זכות התביעה העומדת לו. הנתבעת אף הוכיחה כי לא שמרה תכתובת קונקרטיות הרלוונטיות להגנתה בשל הנחה כי לא יתבע אותה ולאחר שהסתמכה על כך שהתובע לא פעל בעניין. שוכנעתי כי התיעוד המסוים האמור לא היה דרוש לנתבעת לצורך אחר כך שלא הייתה לה סיבה לשמור אותו בשל ההנחה הסבירה שלא קיימת מחלוקת מול התובע בהקשר להלוואה האמורה. בנסיבות אלה מסולקת התביעה על הסף כיוון שהוגשה בשיהוי"

לידיעתכם, מדבקת הזיהוי ופרטי הזיהוי בראש טופס התשובות הינם לשימוש פנימי ואינם מוצגים לבודק המטלה.

לתשומת לבך! חל איסור לכלול בגוף התשובה פרטים מזהים כלשהם.

בהצלחה!